

Une nouvelle réglementation des heures de services du transport routier aux USA

Patrice SALINI

Le département des transports américain vient de proposer une réforme de la réglementation des heures de service des conducteurs routiers (Hours -of-service, HOS).

Cette réforme est intéressante à plus d'un titre.

En premier lieu parce qu'elle s'inscrit dans une démarche inhabituelle en France et en Europe, par laquelle l'administration met au débat une proposition de réforme comprenant plusieurs options (5 en l'espèce), chacune étant largement analysée et évaluée en termes de coûts et de bénéfices pour la collectivité dans un document extrêmement complet¹. En second lieu, cette réforme intervient dans un contexte d'internationalisation et de construction d'un espace économique régional (Nafta) qui a pu inquiéter certains transporteurs du fait des écarts de niveau de vie entre les Usa, le Canada et le Mexique.

Enfin, l'évolution des durées de service répond à une analyse, qui, en se gardant de toute comparaison hâtive en raison des réalités géographiques, pourrait être comparée à celle qui prévaut en France et en Europe.

Le Transport routier américain transporte 70 % de la valeur des expéditions

Avec un transport routier représentant, certes, une part de marché plus faible qu'en Europe, mais un volume d'activité (t.km) beaucoup plus important que dans nos pays en raison de la géographie américaine, cette activité routière mobilise un parc, des emplois, des entreprises en nombre important. On estime dans les comptes satellites pour 1992 (derniers publiés) à 121 milliards de \$ le transport pour compte propre (in-house) et à 95 milliards le transport routier public. Ces chiffres laissent à penser que le volume d'affaires du transport routier américain est, compte tenu des biais fiscaux évidents comparable à celui de l'Europe des 15.

Dès lors il est intéressant de voir quelle est l'approche menée par les USA pour réformer les conditions sociales d'exercice d'une activité de toute évidence vitale pour l'économie américaine. Le Transport routier transporte en effet 70 % de la valeur des expéditions (Intérieures et internationales) des USA, chiffre auquel il faut ajouter une partie au moins des 10 % du courrier et des petits colis.

Les projets du département des transports

La réglementation américaine des heures de services des conducteurs de véhicules commerciaux remonte à 1938. Ces règles n'ont connu que peu de modifications en 60 ans (révision en 1962).

La situation actuelle repose sur le principe d'un repos de 8 heures consécutives après un temps de conduite de 10 heures ou 15 heures de "service" (on-duty). Mais un conducteur peut actuellement conduire 10 heures, se reposer 8 heures et conduire à nouveau 10 heures, ce qui représente pour 24 heures un total de 16 heures de

¹ voir en particulier : http://www.fmcsa.dot.gov/Pdfs/77744_web.pdf et http://www.fmcsa.dot.gov/Pdfs/77745_web.pdf

conduite. L'obligation qui serait faite de prendre des repos obligatoires de nuit constitue également une innovation, dont le but est de renforcer la sécurité et de mieux respecter les rythmes naturels.

L'introduction du chronotachygraphe électronique permettrait de renforcer le respect des nouvelles règles.

L'analyse de l'impact des "options" proposées est intéressante. L'agence américaine de sécurité routière estime le bénéfice net actualisé (sur 10 ans avec un taux d'actualisation de 7 % par an) découlant de la mise en oeuvre des différentes options à un chiffre variant de 1,7 milliards de \$ (options 1 et 2) à 3,3 milliards de \$.

Ces chiffres intègrent les bénéfices tirés du moindre nombre d'accidents, les coûts générés par les mesures, et les économies administratives éventuelles.

Projets de réglementation des heures de service aux USA	
Options	Définiton
1	12 heures de service 12 heures de "non service" par 24 heures. 58 heures consécutives de repos par semaine incluant un minimum de 2 période de minuit à 6 heures du matin. Définition du temps de service conforme "code du travail"
2	Idem + 10 heures minimum consécutives de repos par jour pour les régionaux et la longue distance ; possibilité d'organiser le travail sur 2 semaines avec un "petit week-end" de 32 heures consécutives et un long week-end de 82 heures.
3	Idem 2 + avec limitation à 18 du nombre d'heures de conduite par semaine entre minuit et 6 heures du matin.
4	Idem 2 + chronotachygraphe électronique pour la seule longue distance (délai de 4 ans pour les entreprises de moins de 20 chauffeurs, 3 ans pour les 21 à 49 et 2 ans pour les grandes entreprises). Les conducteurs à courte distance et les "conducteurs travailleurs"(ayant une autre activité liée) seraient tenus de remplir une "carte" de temps. L'ancien registre de temps devrait être maintenu jusqu'à installation des chronotachygraphes.
5	Idem 4 + chronotachygraphe électronique obligatoire aussi en régional.

Les patrons inquiets ?

Les projets de l'administration américaine ne sont pas accueillis par les syndicats patronaux avec enthousiasme.

Walter B. McCormick, Jr., Président de l'American Trucking Associations, après un exposé de principe favorable à des règles fondées sur une approche scientifique permettant d'améliorer la sécurité sur autoroute, indique qu'il considère que cette proposition pourrait entraîner une augmentation de 50 % du nombre de camions sur les autoroutes encombrées et se traduire par un nombre additionnel de 180000 conducteurs sur les routes. Il met en doute la capacité de l'économie américaine de pourvoir aux nouveaux besoins ainsi générés. Il considère en outre, que le bénéfice du développement du commerce électronique et du just in time pourrait s'évaporer et peser sur les prix à la consommation. L'association du compte propre émet des critiques comparables.

Aller plus loin ?

De son côté, une ancienne administratrice de l'agence fédérale des autoroutes (National Highway Traffic Safety Administration), Joan Claybrook, experte en sécurité routière, considère au contraire que le projet ne va pas assez loin. Selon elle - par

ailleurs avocate du groupe de Ralph Nader -, les recherches montrent qu'après huit heures de conduite les conducteurs sont fatigués et ont plus d'accidents.

Les interviews effectuées par les médias auprès des chauffeurs mettent en lumière des points de vue très contrastés. Certains expriment qu'il s'agit là d'un texte majeur, d'autres s'interrogent sur l'utilisation qu'ils feront du temps de repos journalier, d'autres enfin s'opposent à la possibilité qui serait offerte de conduire jusqu'à 12 heures au lieu de 10.

Tout indique en effet que l'équilibre trouvé, fondé selon le secrétaire aux transports Rodney Slater, sur des impératifs de sécurité, consiste à permettre un allongement des durées de conduite dans la journée, tout en interdisant d'atteindre la limite de 60 heures en 4 jours seulement. Les règles actuelles reposent en effet sur l'obligation d'un repos de 8 heures après 10 heures de conduite ou 15 heures de service. Les nouvelles créent au contraire un rythme tendant à respecter un cycle naturel de 24 heures (12 heures de service + 12 heures de repos), et imposent un week-end minimal.

L'avenir de la réforme sera riche d'enseignement pour nous, et à plus d'un titre.

- En premier lieu par son économie et la présentation d'options dont on a pris le soin d'évaluer le bilan pour la collectivité. L'administration américaine revendique en effet une approche fondée sur l'analyse de 150 recherches étrangères, dont plusieurs émanent de l'U.E. . Elle fonde sa stratégie sur la poursuite de l'objectif prioritaire de faire baisser le nombre et la gravité des accidents (755 décès et 19 000 blessés dûs à la fatigue au volant des camions et cars).

- En second lieu parce qu'elle intègre en effet dans le réseau de contraintes proposé la notion de service (au lieu et place de celle de conduite) et la période d'activité (nuit/jour), tout en prônant la recherche de rythmes naturels (de 24 heures). Enfin parce que cette approche peut entraîner - à charge de travail théoriquement comparable - une augmentation du nombre d'heures de conduite continue.

L'accueil de la réforme, et sa mise en oeuvre éventuelle et surtout son impact sur la sécurité des transports, devront être analysés dans la perspective d'une nouvelle définition des contraintes réglementaires européennes. A suivre donc.

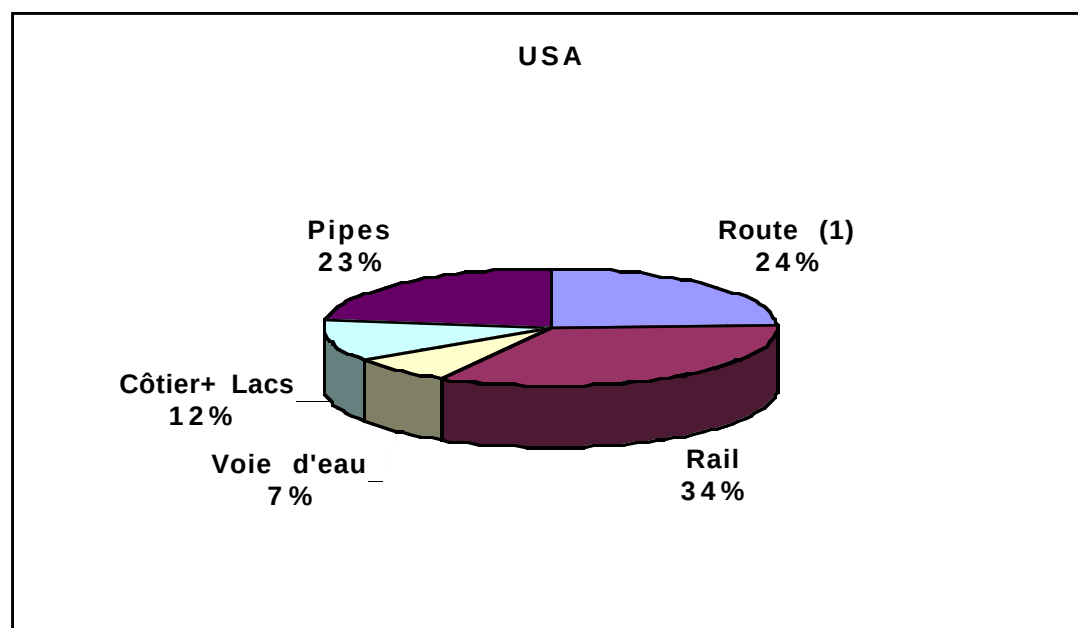
Encadré : USA-UE

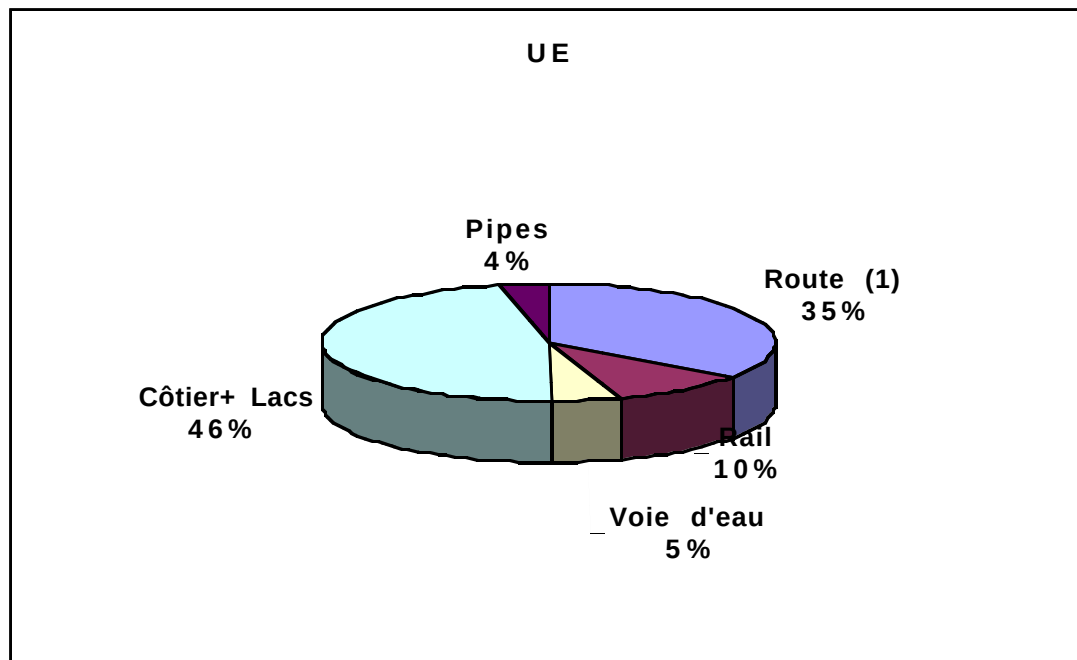
Le transport routier des États Unis représente, pour le seul transport intercités, un volume d'environ 1500 milliards de tonnes-km (valeur 1996). Ce total est supérieur à celui de l'Europe des 15 (1200 milliards de t.km), a fortiori si on redresse les chiffres pour éliminer le transport à courte distance.

En prenant en compte le PIB comme élément de comparaison, les USA ont un transport routier plus développé qu'en Europe. Mais il faut y voir l'influence de la géographie et des distances. En effet, le trafic américain, est moins développé que le nôtre par rapport à la superficie.

Cette constatation spécifique au routier vaut aussi pour l'ensemble du trafic "domestique" qui inclut, outre la route, le rail, les oléoducs, la navigation maritime ou côtière et la navigation fluviale.

Dans ce contexte, le transport routier occupe une part modale plus modeste aux USA qu'en Europe, alors que le rail y occupe une place importante, avec un nombre de t.km comparable à celui de la route (qui le supplante depuis peu). C'est à tort à mon sens qu'on reproduit sans nuances les parts modales affichées sans prendre en compte la réalité géographique des deux entités. L'importance des trafics d'oléoducs par exemple - 16 fois plus importants aux Usa qu'en U.E - ou la relative faiblesse du "short-sea" aux USA par rapport à son homologue européen est là pour nous aider à relativiser le sens des parts modales. La géographie demeure une contrainte déterminante. Par ailleurs, d'après les enquêtes "chargeurs", le mode routier (compte propre et pour autrui) représente hors colis en 1997 70 % de la valeur des expéditions américaines (Internes et export).





(1) Le trafic Européen routier a été forfaitairement diminué de 30 % pour le rendre comparable au chiffre des USA. On a considéré que le transport inter-cités était assimilable au transport à plus de 150 km en Europe.